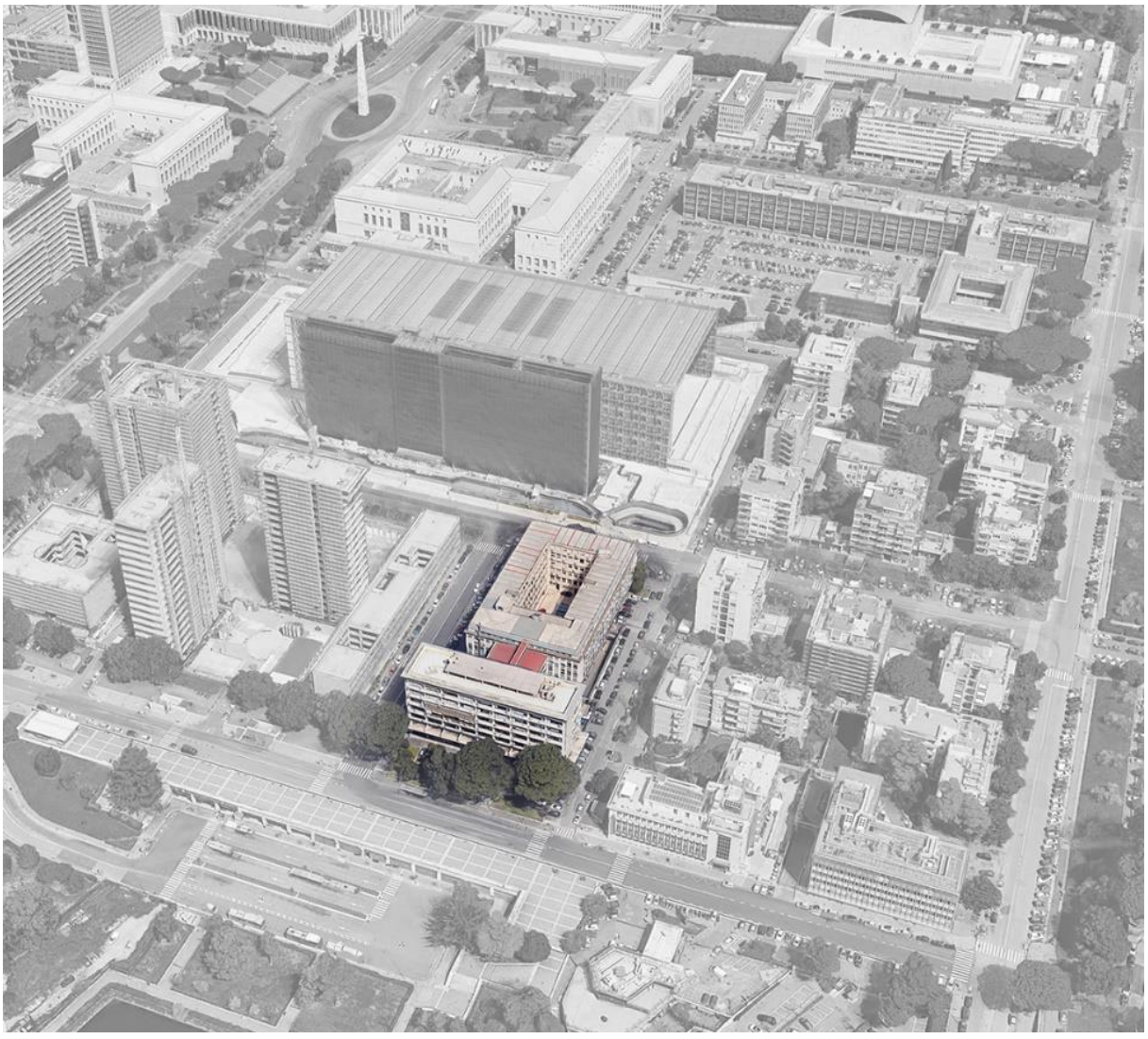
AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06 42367756
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it

Sommario ipertestuale:

PREMESSE ... 2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA ... 3
1.1. Il Sistema telematico di negoziazione ... 3
1.2. Dotazioni tecniche ... 4
1.3. Identificazione ... 6
1.4 Gestore del sistema ... 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 7
2.1. Documenti di gara ... 7
2.2. Chiarimenti ... 9
2.3. Comunicazioni ... 9
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO ... 10
3.1. Durata ... 12
3.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione ... 12
4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ... 14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA ... 15
6.1 Requisiti di idoneità ... 16
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale ... 16
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ... 18
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ... 18
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE ... 19
7. AVVALIMENTO ... 20
8. SUBAPPALTO ... 21
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE ... 22
10. GARANZIA PROVVISORIA ... 25
11. SOPRALLUOGO ... 25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 25
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta ... 26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 27
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 27
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura ... 29

15.2 eDGUE 33
15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 35
15.4 Documentazione in caso di avvalimento 35
15.5 Documentazione aggiuntiva per i soggetti associati (concorrenti plurisoggettivi) 36
16. OFFERTA TECNICA 37
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 39
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 48
17.3 Metodo di calcolo dei punteggi 49
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 50
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 50
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 50
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 51
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 52
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 55
25. IMPEGNO ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO 55
26. ACCESSO AGLI ATTI 56
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 56
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 57

PREMESSE

Con decisione di contrarre prot. 2024/726/SpP dell'11 dicembre 2024, questa stazione appaltante (S.A.) ha deciso di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (d'ora in poi solo codice) per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 e s.m.i., relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25, destinato alla sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - RMB1284.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma telematica certificata, ovvero il portale gare d'appalto (di seguito anche "piattaforma" o "sistema telematico"), accessibile all'indirizzo: https://agenzia-demanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso di

cui all'art. 108, comma 5, del codice, per effetto del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando nella piattaforma di pubblicità a valore legale dell'ANAC, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato II.3 al codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è Roma, codice NUTS ITI43.

CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G0007
Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Isabella Di Marsico (isabella.dimarsico@agenziademanio.it)
Il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati è l'Ing. Maura Ciccozzi (maura.ciccozzi@agenziademanio.it)
Il gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi è l'Arch. Viola Albino (viola.albino@agenziademanio.it)
Il coordinatore dei flussi informativi è l'Arch. Gabriele Lamba (gabriele.lamba@agenziademanio.it)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Il Sistema telematico di negoziazione

L'utilizzo del Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.
La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma ;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma, non dovuto alle predette circostanze, che impedisce la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del sistema telematico e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma medesimo. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema telematico. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di supporto per operare con la piattaforma telematica, pubblicati al seguente link: https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
Il funzionamento della piattaforma telematica è regolarmente garantito dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8:30 alle ore 17:30. In ogni caso l'accesso da parte degli operatori economici sarà consentito in qualsiasi momento in cui la piattaforma risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso alla piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.
Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Gestore del sistema telematico e l'Agenzia del demanio, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo della Piattaforma da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il Gestore del sistema telematico e l'Agenzia del demanio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel paragrafo 2 delle "***Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso***

all'Area Riservata del portale appalti", disponibili al seguente link https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato (memoria RAM 2 GB o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo, monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore), con connessione internet (alla velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload) e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge basato su Chromium). Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile (deve supportare il protocollo TLS v2). Non è garantito il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate non aggiornate (ad es. Internet Explorer). Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati. Sulla postazione di lavoro devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo Microsoft Office, Open Office o Libre Office Adobe Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF (elenco indicativo). La postazione di lavoro deve inoltre essere dotata di software antivirus aggiornato;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
     III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita registrazione, alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate tramite le modalità indicate nell'apposita sezione della Piattaforma denominata "***Assistenza operatori economici***" del sito: https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1) se non già abilitati, richiedere l'abilitazione alla Piattaforma accedendo al seguente indirizzo: https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ nella sezione "Area riservata", cliccando sul tasto "Accedi" e seguendo le indicazioni ivi contenute. Le istruzioni per l'abilitazione e l'accesso alla piattaforma sono indicate nel manuale "***Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale appalti***" disponibile al seguente link https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
2) accedere alla sezione "Accesso Area Riservata" con le credenziali ottenute in fase di registrazione alla Piattaforma;
3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "***Guida alla presentazione di un'offerta telematica***" consultabile al seguente link: https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf;
4) con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Si precisa che gli operatori economici eventualmente già registrati sulla piattaforma non devono ripetere la procedura di registrazione.

1.4 Gestore del sistema telematico

Il Gestore del sistema è stato incaricato dalla Stazione Appaltante della gestione dei servizi di conduzione tecnica della piattaforma telematica e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità di funzionamento e garantendo il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679 denominato "*Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali*" (GDPR), in conformità alle indicazioni del Responsabile

del trattamento dati (DPO) nominato dall'Amministrazione, ovvero la Stazione Appaltante Titolare del trattamento dei dati medesimi.
Il Gestore del sistema controlla i principali parametri di funzionamento del sistema telematico, interviene tempestivamente in caso di anomalie, anche segnalandole alla struttura di gestione delle infrastrutture tecnologiche di base, se di competenza. Il Gestore del sistema è altresì incaricato della gestione procedimentale dei documenti prodotti dagli utenti e inviati attraverso il sistema telematico nell'ambito delle procedure di abilitazione e di gara e affidamento, in generale, delle registrazioni di sistema.
Il Gestore del sistema, tra l'altro, è responsabile della sicurezza informatica logica del sistema telematico attuando le disposizioni indicate dal responsabile del trattamento.
Il Gestore del sistema supporta gli utenti negli adempimenti in ordine alla operatività dell'identificazione informatica per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica.
In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del sistema è soggetto deputato a effettuare, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, interventi tecnici sulle singole procedure di affidamento.
Rimane fermo che gli operatori economici interessati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di abilitazione o di affidamento, dovranno rivolgersi esclusivamente alla Stazione Appaltante e al relativo RUP.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

A) decisione di contrarre;

B) bando di gara;

C) disciplinare di gara e relativi allegati:

1) Modello domanda di partecipazione, con allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
2) "Request.xml" del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del DGUE;
3) Patto di integrità;
4) Modello A1 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito architettonico;
5) Modello A2 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito strutturale;
6) Modello A3 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito impiantistico e ambientale;
7) Modello A4 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito BIM;
8) Modello A5 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito demolizioni;
9) Modello B1/D - Struttura operativa minima (sub-criteri B.1 e D);
10) BIMSO - Template Offerta di Gestione Informativa - ADD2024-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001;

D) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati:

1) Allegato 1 - Calcolo corrispettivo per esecuzione indagini;
2) Allegato 2 - Tipologie e modalità indagini;
3) Allegato 3 - "Requisiti Minimi" "RED II" e "CAM Edilizia";
4) Allegato 4 - Cronoprogramma PFTE;
5) Allegato 5 - Obiettivi Progettuali ESG_AdD;
6) Allegato 6 - KPI per la valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
7) Allegato 7 - Tool_KPI vulnerabilità climatica;
8) Documentazione BIM per PFTE (Allegato I.9 al codice);
   - BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) - BENI IMMOBILI RMB1284-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001;
   - BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione Fattibilità Tecnico Economica RMB1284-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001;
   - BIMSM - Specifica Metodologica Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione RMB1284-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001;
   - BIMMS - Method Statement - Linee Guida di Produzione Informativa ADD2024-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001 e relativi allegati:
     ALLEGATO A - Proprietà Modello;
     ALLEGATO B - Proprietà ACDat;
     ALLEGATO C - Proprietà Elementi Oggetti Vegetazione;
     ALLEGATO D - Codifica Elementi;
     ALLEGATO E - Codifica Spazi;
     ALLEGATO F - Destinazioni Uso;
     ALLEGATO G - Autorizzazioni UpDATe;
     ALLEGATO H - Codice Documento;
     ALLEGATO I - Codifica File;
9) Calcolo corrispettivi;

E) Documento di indirizzo alla progettazione con relativi allegati;

F) Schema di contratto;

G) Elenco della documentazione riguardante la vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo BIM (disponibile al seguente link: https://CStorDem.sogei.it/invitations?share=35e9b3911042fd56318f).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito: https://agenziademanio-appalti.maggioli-cloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00007, raggiungibile anche dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) del D.M. 23 giugno 2022, n. 256.

Tutta la documentazione di gara, nonché i dati contenuti nella stessa e nelle offerte presentate dai partecipanti alla procedura sono e resteranno di proprietà dell'Agenzia del demanio. I modelli allegati al presente disciplinare devono intendersi quale ausilio ai concorrenti. Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nella restante documentazione di gara.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **14 gennaio 2025** attraverso la sezione del portale appalti riservata alle richieste di chiarimenti "***Comunicazioni riservate al Concorrente***", previa registrazione alla piattaforma stessa. Si evidenzia che, per effettuare richieste di chiarimenti, l'operatore economico, nell'area di dettaglio della presente procedura, dovrà cliccare su **"*Invia una nuova comunicazione***", come indicato nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" nella sezione del portale appalti "**Istruzioni e manuali**".
Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del codice, le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area "*Comunicazioni*" della piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nell'apposita area "***Comunicazioni riservate al concorrente***" della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), e d) del codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, comprensivi di rilievi, ispezioni e indagini strutturali, geognostiche e ambientali come specificati nell'Allegato I.7 al codice, ai sensi del relativo art. 41, nonché le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25, destinato alla sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - RMB1284.

In particolare, per i servizi di progettazione, l'oggetto dell'appalto comprende le seguenti attività:

- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- Eventuali indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i servizi oggetto della presente procedura si riferiscono ad un unico intervento le cui lavorazioni sono necessariamente integrate e funzionalmente inscindibili. In questo senso, la realizzazione unitaria dei servizi di progettazione favorisce i relativi tempi di realizzazione, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione della commessa.

Tabella 1

	Voci di spesa non soggette a ribasso d'asta	**IMPORTO**	di cui costi della manodopera	di cui costi della sicurezza
1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, spese e oneri accessori compresi (CPV principale: 71240000-2)	€ 5.608.198,57	–	–
2	Eventuali indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione	€ 184.519,31	€ 68.682,93	€ 4.673,32
	TOTALI	**€ 5.792.717,88**		

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA e oneri previdenziali.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17 giugno 2016, come da allegato relativo alla determinazione dei corrispettivi In considerazione dell'utilizzo della metodologia BIM, il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 al codice.

I costi della sicurezza afferiscono solo all'aliquota relativa alle spese in cui sono incluse le indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione e sono pari a **€ 4.673,32**.

Il valore complessivo dei costi della manodopera per l'esecuzione delle indagini preliminari alla progettazione, individuati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, è stato stimato in **€ 68.682,93**. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo nazionale applicabile è Il CCNL dell'edilizia e/o del terziario.
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.
Si precisa che l'importo complessivo di **€ 184.519,31** per le eventuali indagini opzionali integrative preliminari alla progettazione è da intendersi quale soglia massima per tali attività; le attività effettivamente svolte, ove previamente autorizzate dal RUP, verranno contabilizzate a misura, sulla base dei prezzi contenuti nei prezzari di riferimento indicati nel Documento di Project Control - BIM.
Si precisa altresì che, fatto salvo quanto sopra, il corrispettivo del presente appalto è da intendersi fisso, invariabile e omnicomprensivo, né l'appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni.
L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.
La prestazione principale è quella relativa alla categoria EDILIZIA - E16.
Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella 2 - Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica

Viale Boston *(D.Lgs. 36/2023 e All. I.13)*									
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016)			**Importo lavori**	**Prestazione**	**CP**	**Integrativo metodologia BIM (CPx10%)**	**% Spese**	**Spese**	**TOTALE COMPENSO**
Categoria	**Id Opere**	**Grado di complessità**							
EDILIZIA	E.16	1,20	37 566 855,88 €	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05, Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08, Qbl.09, Qbl.10, Qbl.11, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16, Qbl.17, Qbl.18, Qbl.21, QbII.01, QbII.02 (per E.16, S,03, IA.01, IA.02, IA.03), QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.07 (per E.18), QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.25, QbIII.03a, QbIII.04a, QbIII.05a, QbIII.07a	2 216 649,47 €	221 664,95 €	10,00%	243 831,44 €	2 682 145,86 €
	E.18	0,95	1 452 380,00 €		113 248,31 €	11 324,83 €	10,00%	12 457,31 €	137 030,46 €
STRUTTURE	S.03	0,95	23 999 871,67 €		1 110 006,10 €	111 000,61 €	10,00%	122 100,67 €	1 343 107,38 €
IMPIANTI	IA.01	0,75	2 021 841,29 €		108 762,28 €	10 876,23 €	10,00%	11 963,85 €	131 602,36 €
	IA.02	0,85	11 457 100,63 €		517 082,69 €	51 708,27 €	10,00%	56 879,10 €	625 670,05 €
	IA.03	1,15	9 001 950,53 €		569 126,00 €	56 912,60 €	10,00%	62 603,86 €	688 642,46 €
		TOTALI	85 500 000,00 €		4 634 874,85 €	463 487,49 €		509 836,23 €	
Totale corrispettivo per progetto di fattibilità tecnica ed economica (incluso spese ed oneri accessori)									**5 608 198,57 €**

Al fine di evidenziare il procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nell'allegato "D.9)", l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
La copertura economica dell'intervento è garantita dalle seguenti fonti di finanziamento: bilancio dello stato cap. 7759 comma 1072-f, codice IDEA 0889-01, codice commessa EC 1072RMB128420.
La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Vista la natura intellettuale del servizio ex art. 57, comma 1, del codice, e in considerazione dell'affidamento con il criterio del prezzo fisso, non trova applicazione il disposto dell'art. 102 del codice.

3.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali indagini opzionali) è di 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio del servizio sottoscritto dal RUP o dal DEC, distinti nelle singole fasi di cui all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione

La S.A. si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi.

a) Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del codice, la S.A. si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nell'ipotesi in cui all'aggiudicatario succeda, per causa di insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del codice medesimo.

b) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la S.A. potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

c) In osservanza a quanto previsto all'art. 60 del codice, i corrispettivi dovuti all'affidatario potranno essere oggetto di revisione nel rispetto di quanto previsto nello Schema di contratto allegato al presente disciplinare.

Il **valore globale stimato** della procedura di gara è pari ad **€ 6.951.261,46** al netto di Iva e oneri contributivi e assistenziali, come di seguito specificato.

Tabella 3

Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, spese e oneri accessori compresi	€ 5.608.198,57
Eventuali indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione	€ 184.519,31
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.158.543,58
Valore globale stimato:	**€ 6.951.261,46**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le pertinenti disposizioni di cui agli art. 66 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) liberi professionisti, singoli o associati, nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

b) società tra professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 nonché 74874000-6 e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) ed h) del presente elenco;
g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere da a) ad e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui al precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice.
I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la S.A. accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, alla gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il

ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) del codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla S.A.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del codice dandone comunicazione alla S.A.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la S.A. ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato C3) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi messi a gara avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del codice.

Il concorrente è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Al fine di facilitare il più possibile l'utilizzo del FVOE, nella sua nuova versione 2.0, l'ANAC ha predisposto un apposito manuale per l'operatore economico, disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0+-+Manuale+utente+per+Operatore+Economico.pdf/b39bbb4a-d4dc-91f1-d168-e2c0b0f9d367?t=1707303464143 .

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 del codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del codice.

6.1 Requisiti di idoneità

a) Requisiti minimi di cui all'Allegato II.12, parte V, del codice

- per i professionisti singoli o associati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del citato Allegato II.12;
- per le società di professionisti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del citato Allegato II.12;
- per le società di ingegneria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 del citato Allegato II.12;
- per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37 del citato Allegato II.12;
- per i consorzi stabili di società di professionisti e/o di ingegneria e dei GEIE, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 del citato Allegato II.12;
- per i raggruppamenti temporanei (e le aggregazioni di rete), trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 39 del citato Allegato II.12.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell'ANAC), con le seguenti

caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente **Tabella 4**:

Categorie	ID Opere	Grado di complessità	Importo lavori	Coefficiente	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
Edilizia	E.16	1,20	37.566.855,88 €	0,60	22.540.113,53 €
	E.18	0,95	1.452.380,00 €		871.428,00 €
Strutture	S.03	0,95	23.999.871,67 €		14.399.923,00 €
Impianti	IA.01	0,75	2.021.841,29 €		1.213.104,77 €
	IA.02	0,85	11.457.100,53 €		6.874.260,32 €
	IA.03	1,15	9.001.950,53 €		5.401.170,32 €

Per le categorie "Edilizia", "Strutture" e "Impianti" ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

i) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata e approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

ii) i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell'ANAC), **pari ad almeno 5.608.198,57 €, esclusa IVA**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La richiesta del fatturato globale minimo è motivata dall'esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell'appalto, tale da garantire adeguatamente la prestazione appaltata oltre che l'affidabilità dell'appaltatore.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66 comma 1, lett. f) del codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'Allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1, lett. a), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, co. 1, dell'Allegato II.12 al codice, laureato abilitato

da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1, lett. b), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico finanziaria

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.2, richiesti in relazione a ciascuna delle categorie e ID della precedente tabella 4, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio di punta.

Il requisito del fatturato globale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 di cui al punto 6.1, lett. a), devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti al punto 5 e dichiararli presentando un proprio "DGUE – Response.xml", da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel contratto di avvalimento;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire

le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni lavorativi, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B.: I requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati nel contratto di avvalimento senza necessità di specificarli anche nella domanda di partecipazione.

Nel caso di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta, la documentazione di cui al punto 15.4 dovrà essere allegata all'offerta tecnica.

Nel caso di un unico contratto di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, i concorrenti dovranno trasmettere la predetta documentazione di avvalimento sia nella documentazione amministrativa, sia nell'offerta tecnica, in modo tale da consentire alla commissione giudicatrice e al seggio di gara le rispettive valutazioni di competenza nell'ambito dell'inversione procedimentale di cui al punto 20.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di progettazione, fatta eccezione per le attività di supporto o prodromiche alla stessa, ivi comprese quelle richieste in capo al geologo, all'agronomo, al tecnico competente in acustica, all'archeologo nonché per le indagini e i rilievi preliminari. Tali attività possono essere subappaltate ma, a loro volta, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a cascata. Ciò in ragione sia dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, sia del fatto che le circostanze e le caratteristiche del servizio richiedono una gestione unitaria inconciliabile con il c.d. subappalto a cascata, il quale renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento dei diversi subcontraenti, rischiando di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto e la qualità della progettazione.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico non intenda eseguire direttamente le prestazioni poc'anzi citate, dovrà dichiarare necessariamente la volontà di subappaltare tali prestazioni, anche per intero, nel proprio DGUE – Response.xml.

N.B. In caso di subappalto necessario o qualificatorio, la mancata dichiarazione di subappalto nel "DGUE – Response.xml" costituisce causa di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione alla gara.

Trattandosi di subappalto finalizzato a ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, non autonomamente in possesso di tutti i predetti requisiti,

non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi le prestazioni per le quali non risulta qualificato.
Resta fermo che anche nell'ipotesi di subappalto necessario, come in quello ordinario, non è necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

Ove il concorrente intenda impiegare nella struttura operativa minima personale e/o dipendenti di altre organizzazioni per fornire risorse o esperienza addizionali, detto personale non è considerato come subappaltatore – e pertanto non necessita di autorizzazione da parte della S.A. – soltanto laddove lo stesso rientro nelle casistiche formulate nell'Allegato II.12 al codice, specie all'art. 35, co. 1, lett. a), e all'art. 36, co. 5 (soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA).
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del codice, è richiesta una struttura operativa minima (gruppo di lavoro), **costituita da almeno n. 6 risorse**, in possesso dei seguenti requisiti professionali.

Tabella 5

Professionalità/Ruolo	Requisiti
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti nella sezione A (art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537), e iscrizione nel relativo Albo professionale.
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo nella sezione A
Responsabile del processo BIM	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscrizione nel relativo albo professionale, nell'ambito delle specifiche competenze. Inoltre, dovrà essere in possesso di attestazione di qualifica "BIM Manager" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni e non meno di 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica.

Responsabile della progettazione antincendio	Abilitazione ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Professionista responsabile della progettazione sostenibile dell'opera e dell'applicazione e gestione del protocollo di sostenibilità	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Geologo	Professionista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale dei Geologi
Agronomo	Laurea magistrale o quinquennale in Scienze Ambientali/Scienze Naturali/Scienze Biologiche/Scienze Agrarie, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale
Tecnico competente in acustica	Tecnico competente in acustica di cui all'art. 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.Lgs. n. 42/2017)
Archeologo	Diploma di laurea e specializzazione in Archeologia o di dottorato di ricerca in Archeologia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244
(per soggetti partecipanti in R.T.C.) almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.	

È possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e iscrizioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato, su richiesta della S.A., il soggetto referente nei confronti della stessa.

La struttura operativa minima potrà essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione del concorrente, il cui apporto sia finalizzato a un miglioramento del servizio offerto in relazione ad apporti specialistici e al rispetto delle tempistiche contrattuali. Resta ferma le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto affidatario e ai responsabili del gruppo minimo di lavoro.

Entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione efficace - l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere al RUP i dati identificativi dei soggetti che compongono la struttura operativa minima offerta in gara, come descritta nel Modello B1/D allegato all'offerta tecnica.

Nello stesso termine dovrà essere trasmessa la documentazione di seguito indicata necessaria a comprovare

l'esperienza e la professionalità delle risorse individuate dall'O.E.

A titolo meramente esemplificativo, ai fini della comprova dei requisiti richiesti in capo alle predette figure professionali, sarà necessario fornire:

- autocertificazione (o copia dichiarata conforme all'originale) del titolo di studio richiesto in capo ai singoli membri del gruppo di lavoro oppure documentazione equivalente secondo la normativa dello Stato di appartenenza del professionista, corredata degli estremi di iscrizione allo specifico Albo professionale;
- originale digitale o copia dichiarata conforme all'originale delle certificazioni e/o attestazioni richieste in capo ai singoli membri del gruppo di lavoro;
- curriculum sintetico di ogni singolo membro del gruppo di lavoro, illustrativo dell'esperienza ritenuta più significativa ai fini dell'esecuzione del servizio.

Resta fermo che per la comprova dei requisiti del gruppo di lavoro la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La lista dei componenti del gruppo di lavoro costituirà un allegato del contratto.

La mancata indicazione del gruppo minimo di lavoro e/o la mancata comprova dei requisiti sopra citati entro il termine fissato in vista della stipula contrattuale comporta la revoca dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicatario potrà modificare la composizione del gruppo di lavoro dichiarato ai fini della stipula del contratto soltanto previa espressa autorizzazione del RUP. In ogni caso, la sostituzione delle figure professionali indicate potrà essere autorizzata soltanto rispettando i requisiti e le skills prescritte per l'esecuzione del servizio, in modo tale da non deteriorare l'esperienza professionale del gruppo di lavoro e la qualità dell'esecuzione del servizio.

In caso di modifiche unilaterali del gruppo di lavoro non autorizzate, alla S.A. è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il contratto d'appalto.

Sarà facoltà della S.A. chiedere la sostituzione di singoli componenti del gruppo di lavoro sprovvisti dei requisiti richiesti e/o ritenuti non idonei e/o contraddistinti da skills non adeguate a garantire la corretta esecuzione del servizio.

La S.A. ha facoltà altresì di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata/sopravvenuta inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della S.A. Nel caso in cui venga richiesta una sostituzione, l'appaltatore dovrà procedere alla stessa entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del RUP, pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale

d'Appalto. In ogni caso, i professionisti subentranti dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice, trattandosi di servizi di progettazione, non è prevista la costituzione della garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi interessati dal servizio è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP previa richiesta scritta, con le modalità previste al punto 2.3, entro il termine ultimo dell'**8 gennaio 2025, ore 16:30**.
Data, ora e indirizzo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo con le modalità previste al punto 2.3.
I sopralluoghi potranno essere svolti fino alla data del **13 gennaio 2025**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, **per un importo pari a € 220**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara).
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A pena di non ammissione, l'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate entro il termine perentorio di seguito indicato, esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 16:30:00 del giorno 10 febbraio 2025**, a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 "Piattaforma telematica".

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 30 MB per singolo file e fino a 100 MB per ciascuna busta**. La piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, CSV, XLS, XLSX, ODS, PDF, P7M, TSD, JPG, PNG, XML, ZIP.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La preparazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia del demanio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del sistema e l'Agenzia del demanio da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui al punto 14.

Un'offerta ritirata equivarrà a un'offerta non presentata.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni) prescritto dalla S.A. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Tabella 6

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	BUSTA A
Domanda di partecipazione (allegato C1)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo da 16€	
Eventuale procura	

DGUE – Response.xml di cui al punto 15.2 compilato sulla base della Request.xml (allegato C2)	
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo con relativa documentazione di cui al punto 15.3	
Eventuale documentazione di avvalimento di cui al punto 15.4	
Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5	
Patto di integrità (allegato C3)	
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
Altre dichiarazioni eventuali a discrezione dell'O.E.	

La sottoscrizione digitale della documentazione da presentare in gara rende superflua e non necessaria l'allegazione della copia digitale del documento di identità del sottoscrittore. Nondimeno, laddove tale copia risulti comunque inserita all'interno dei file costituenti la documentazione amministrativa, come anche dell'offerta tecnica, si evidenzia fin d'ora che la stessa potrà essere ostesa dalla S.A. nell'ambito del procedimento di accesso agli atti, come meglio descritto al punto 26 del presente disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato C.1, redatto e compilato da ciascun operatore economico concorrente** (anche laddove associato in ATI).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

   Per i professionisti singoli: dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza).

   Per i professionisti associati:

   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
   - requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al codice, con riferimento a tutti i professionisti associati.

   Per le società di professionisti:

   - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 al codice.

Per le società di ingegneria:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al codice.

Per i consorzi stabili: dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2) In caso di partecipazione in forma di ATI, a norma dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al codice, i dati identificativi del giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
3) Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
4) Di ritenere remunerativa l'offerta presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
6) Di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto e, in particolare, di impegnarsi ad eseguire il servizio con il gruppo di lavoro minimo in possesso dei requisiti prescritti al punto 9 del disciplinare di gara;
7) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal documento di Impegno Etico adottato dalla S.A., contenente il Codice etico e le regole etiche e di comportamento, reperibile al seguente link:

https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_8/230406_Impegno-Etico.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le suddette regole e i principi contenuti nei richiamati documenti, pena la risoluzione del contratto e fatta salva ogni azione di risarcimento del danno eventualmente cagionato alla S.A..

8) Di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
9) Di accettare le disposizioni contenute nel patto di integrità, di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, quale allegato C3 al disciplinare di gara.
10) Di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del disciplinare di gara e di aver preso visione dell'informativa privacy dell'Agenzia del demanio;
11) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel disciplinare di gara.
12) Di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
13) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
14) Di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla S.A. e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256;
15) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**:
    - di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
    - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,

ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nelle more dell'adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 3, co. 1, dell'Allegato I.4 al codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo del valore di 16,00 euro**. Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da 16,00 euro ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Diversamente, il pagamento della suddetta imposta può essere effettuato anche mediante utilizzo del modello F24 ordinario dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- della denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante: **Agenzia del demanio – Struttura per la progettazione, Via Barberini 38, 00187 – Roma, C.F. 06340981007**;
- del codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: **RCJ**
- del codice tributo: **1552** denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di bollo".

15.2 DGUE e patto di integrità

Ciascun operatore economico concorrente è chiamato a compilare la "Response.xml" del DGUE sulla base della Request.xml predisposta dalla S.A. (allegato C2), procedendo come di seguito indicato.

a. Accedere all'**applicativo M-DGUE** disponibile al seguente link: https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home;
b. Accedere al servizio di compilazione dei dati;
c. Selezionare la modalità di compilazione come operatore economico e, successivamente, cliccare su "*Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)*";
d. Caricare il file "Request.xml" (richiesta di DGUE) precompilato dalla Stazione Appaltante, come allegato agli atti di gara (allegato C2);
e. Compilare i campi pertinenti con i dati richiesti;
f. Terminata la compilazione dei dati, cliccare su "Esportare" per generare il file "Response xml" e salvarlo sul PC;
g. Sottoscrivere la "Response.xml" del DGUE con firma digitale del legale rappresentante, conservando il formato .xml (con la firma XAdES ovvero lo standard per la sottoscrizione elettronica dei documenti in formato XML);
h. Il file "Response.xml" sottoscritto dovrà essere ricaricato nella sezione documentazione da reinviare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta dalla S.A.;
i. Contestualmente al download della "Response.xml" è possibile scaricare anche il file in formato .pdf. Per agevolare la lettura del documento, si chiede agli operatori economici di trasmettere anche il documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente.

Istruzioni operative sull'utilizzo dell'applicativo M-DGUE sono disponibili anche al seguente link: https://agenziademanio-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_uso_M-DGUE_Response_OE.pdf

La "Response xml" del DGUE deve essere compilata in tutte le Sezioni pertinenti e trasmessa:

- dal singolo operatore economico;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai consorziati che prestano il requisito;
- dall'impresa ausiliaria.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto specificato nel **Comunicato del MIT, prot. n. 6212 del 30 giugno 2023**, relativo alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE)".

Si evidenzia che **in caso di ricorso al subappalto** – specialmente per l'esecuzione delle indagini preliminari – è richiesta la compilazione della **Parte II, sezione D**, del DGUE. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. A tal fine, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Con riferimento alle informazioni di cui alla **Parte III, Sezioni A, C e D** l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4, come elencati anche nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla S.A. la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la S.A. ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lett. b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Con riferimento alla **Parte III, sezione B**, **si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 €**. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Patto di integrità

Ciascun operatore economico concorrente (anche laddove associato in RTC) è chiamato a compilare il patto di integrità (allegato C3), specificando a pag. 2 del documento se sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio. Il patto di integrità è sottoscritto con le medesime modalità della domanda di partecipazione.

15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dichiara altresì che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del "DGUE – Request.xml".

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) "DGUE – Response.xml", sottoscritto con firma digitale dell'ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) **In caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta:** dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) patto di integrità sottoscritto dell'ausiliario (allegato C3);
5) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, la predetta documentazione di avvalimento è caricata a Sistema nella busta tecnica (cfr. punto 16).
Nell'ipotesi in cui il contratto di avvalimento sottoscritto con un unico soggetto ausiliario sia funzionale a soddisfare uno o più requisiti di partecipazione alla gara e, al contempo, a migliorare anche l'offerta del concorrente, la documentazione di avvalimento di cui sopra dovrà essere allegata sia alla documentazione amministrativa, sia all'offerta tecnica, al fine di consentire alla commissione giudicatrice e al seggio di gara le rispettive operazioni di valutazione nell'ambito dell'inversione procedimentale di cui al punto 20.

15.5 Documentazione aggiuntiva per i soggetti associati (concorrenti plurisoggettivi)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - oltre alla domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti, copia del contratto di rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella seguente, pena la mancata assegnazione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice.

Tabella 7

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA TECNICA		CRITERI
1	Modello A1 – Scheda relativa all'ambito architettonico (allegato C4)	**A1**
	Modello A2 – Scheda relativa all'ambito strutturale (allegato C5)	**A2**
	Modello A3 – Scheda relativa all'ambito impiantistico e ambientale (allegato C6)	**A3**
	Modello A4 – Scheda relativa all'ambito BIM (allegato C7)	**A4**
	Modello A5 – Scheda relativa all'ambito demolizioni (allegato C8)	**A5**
2	Modello B1/D – Scheda della struttura operativa minima (allegato C9)	**B1**
	Eventuale certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 da organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, ovvero certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri (da dichiarare nel Modello B1/D - allegato C9)	**D**
3	Relazione tecnico-metodologica suddivisa nei seguenti paragrafi: a) Modalità di svolgimento del servizio b) Qualità e innovazione progettuale c) Piano per la comunicazione d) CAM, ESG e protocolli di sostenibilità energetica e ambientale	**B1** **B2** **B3** **B4**
4	Proposta progettuale con elaborati grafici e descrittivi	**B5**
5	Offerta di gestione informativa (oGI) (allegato C10)	**C**
	Eventuale certificazione del sistema di gestione BIM dell'organizzazione in conformità alla UNI/PdR 74:2019 relativa alla progettazione e in corso di validità (da dichiarare e allegare al Modello oGI)	
6	Eventuale documentazione di avvalimento premiale di cui al precedente punto 15.4	
7	Eventuale copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice	

La documentazione di offerta tecnica è sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste nel precedente punto 15.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, con competizione limitata alla sola componente qualitativa dell'offerta, rimanendo fisso l'importo dell'affidamento posto a base di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

Tabella 8

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTEGGI DISCREZIONALI (D)	PUNTEGGI TABELLARI (T)	TOTALE CRITERIO
A	A1	Professionalità e adeguatezza in ambito architettonico	6		19
	A2	Professionalità e adeguatezza in ambito strutturale	2	1	
	A3	Professionalità e adeguatezza in ambito impiantistico e ambientale	5	1	
	A4	Professionalità e adeguatezza in ambito BIM		2	
	A5	Professionalità e adeguatezza rispetto a interventi di demolizione	2		
B	B1	Modalità di svolgimento del servizio e struttura operativa minima	4	4	75
	B2	Qualità e innovazione progettuale	24		
	B3	Piano per la comunicazione	4		
	B4	CAM, ESG e protocolli di sostenibilità energetica e ambientale	15		
	B5	Proposta progettuale con elaborati grafici e descrittivi	24		
C		Offerta di gestione informativa (oGI) e certificazione del sistema di gestione BIM dell'organizzazione (in conformità alla UNI/PdR 74:2019) relativa alla progettazione	4	1	5
D		Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022		1	1
		TOTALE:	**90**	**10**	**100**

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella 9

Criterio A -	**Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi alla progettazione di interventi su opere di nuova costruzione e/o su manufatti esistenti, ritenuti più significativi della capacità dell'O.E. di eseguire il contratto in oggetto (max 19 punti)**		
Sub-criterio	**Criteri di valutazione**	**Punti D max**	**Punti T max**
A1	**Modello A1 – Scheda relativa all'ambito architettonico** Il concorrente dovrà illustrare un servizio pregresso, ritenuto più significativo della propria capacità tecnica e progettuale, relativa a edifici di nuova costruzione e/o realizzati attraverso interventi di rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di complessi esistenti. Ai fini dell'assegnazione del punteggio saranno considerati valutabili esclusivamente servizi di progettazione la cui categoria prevalente presenti un grado di complessità (G) non inferiore a 1,20 (ai sensi di quanto previsto nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al D.M. 17/6/2016). Nell'ambito dell'intervento dichiarato saranno valutati gli aspetti tecnologici, innovativi e digitali, con assegnazione dei sub-punteggi per i temi di seguito indicati:		
	a) Valorizzazione e sviluppo del contesto ambientale, urbanistico e storico nell'ottica della rigenerazione e riqualificazione urbana; sperimentazione mediante inserimento di elementi architettonici innovativi e altamente prestazionali dal punto di vista ambientale all'interno di tessuti consolidati e/o storici	**3**	
	b) Aspetti qualitativi tecnico progettuali innovativi resi nell'ambito di interventi edilizi complessi con particolare attenzione allo studio di logistiche complesse (compresenza di uffici e funzioni diversificate, servizi al cittadino, spazi di incontro, spazi a verde, ecc.)	**2**	
	c) Adozione di soluzioni tese a favorire una maggiore flessibilità degli spazi interni in modo da consentire la riorganizzazione e l'adattamento degli stessi in ragione di particolari esigenze distributive e funzionali legate alla destinazione d'uso uffici (coworking, collaborative workspace, sale riunioni, sale conferenze, etc.)	**1**	
A2	**Modello A2 – Scheda relativa all'ambito strutturale** Il concorrente dovrà illustrare un servizio pregresso, ritenuto più significativo della propria capacità tecnica e progettuale, relativa a interventi strutturali di edifici complessi. Nell'ambito dell'intervento dichiarato saranno valutati gli aspetti qualitativi, innovativi e digitali con assegnazione dei sub-punteggi di seguito indicati:		
	a) Aspetti qualitativi tecnico progettuali innovativi resi nell'ambito di interventi edilizi complessi dotati di strutture con ridotti vincoli strutturali e impiantistici tali da facilitare ridefinizioni e adattamenti degli spazi nel tempo (progetto focalizzato sulla flessibilità e adattabilità degli spazi e delle funzioni)	**2**	
	b) Progettazione di strutture di nuova edificazione con vita nominale superiore a 50 anni o classe d'uso superiore alla seconda		**1**

<table>
<tr><td rowspan="4">A3</td><td colspan="3"><u>Modello A3 – Scheda relativa all’ambito impiantistico e ambientale</u>
Il concorrente dovrà illustrare un servizio pregresso, ritenuto più significativo della propria capacità tecnica e progettuale, relativa a interventi di nuova costruzione o riqualificazione di edifici che abbiano adottato soluzioni tecnologiche e impiantistiche orientate alla sostenibilità ambientale in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell’opera.
Nell’ambito dell’intervento dichiarato saranno valutati gli aspetti qualitativi, innovativi e digitali, con assegnazione dei sub-punteggi per i temi di seguito indicati:</td></tr>
<tr><td>a) Soluzioni di alta efficienza energetica, con particolare riferimento all’impiego di sistemi a energia rinnovabile e all’utilizzo delle fonti naturali ulteriori a quelli necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di legge</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>b) Specifiche soluzioni in tema di monitoraggio e gestione dei consumi di energia e di acqua dei sistemi impiantistici di climatizzazione, idrico sanitari, antincendio, raccolta delle acque meteoriche e reflue, nonché di tutti gli impianti elettrici e speciali (BACS e BMS)</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>c) Progettazione finalizzata all’ottenimento della certificazione dell’immobile secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale di livello nazionale/internazionale</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Per i criteri A1, A2 e A3 saranno altresì valutati gli aspetti di rappresentazione grafica e informativa degli elaborati prodotti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A4</td><td colspan="3"><u>Modello A4 – Scheda relativa all’ambito BIM</u>
Il concorrente dovrà illustrare un servizio pregresso, restituito mediante metodologia BIM, ritenuto più significativo della propria capacità tecnica e progettuale, relativa a progetti conclusi e validati entro il termine di pubblicazione del bando.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio saranno considerati valutabili esclusivamente servizi di progettazione la cui <u>categoria prevalente</u> presenti un grado di complessità (G) non inferiore a 1,20 (ai sensi di quanto previsto nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere - Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze”, allegata al D.M. 17/6/2016).
Il punteggio verrà assegnato in funzione delle seguenti casistiche:</td></tr>
<tr><td>• Redazione in BIM di tutti i livelli progettuali (come previsti dal D.Lgs. 36/2023 o dalla previgente normativa) = 2 punti
• Redazione in BIM del solo PFTE di cui al D.Lgs. 36/2023 oppure del solo progetto esecutivo contemplato dalla previgente normativa = 1 punto
• Redazione in BIM del progetto preliminare contemplato dalla previgente normativa = 0,5 punti</td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A5</td><td colspan="3"><u>Modello A5 – Scheda relativa all’ambito demolizioni</u>
Il concorrente dovrà illustrare un servizio pregresso, ritenuto più significativo della propria capacità tecnica e progettuale, relativa a interventi di demolizione.
Nell’ambito dell’intervento dichiarato saranno valutati gli aspetti qualitativi, innovativi e digitali, con assegnazione dei sub-punteggi per i temi di seguito indicati:</td></tr>
<tr><td>a) Intervento di demolizione relativo a edifici presenti all’interno di un contesto urbano consolidato e/o storico, in cui sono state adottate soluzioni innovative (anche con il supporto di tecnologia digitali) di gestione delle fasi di lavoro finalizzate al contenimento delle interferenze con l’esterno, la sicurezza sul lavoro e la tutela e salvaguardia dell’ambiente</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

	b) adozione della demolizione selettiva finalizzata a ridurre i rifiuti di demolizione mediante il riuso e il riciclo e ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie	**1**	

Criterio B - Caratteristiche tecnico-metodologiche dell'offerta (Max 75 punti)			
Sub-criterio	**Criteri di valutazione**	**Punti D Max**	**Punti T Max**
B1	**<u>Relazione tecnico-metodologica – Modalità di svolgimento del servizio</u>** Il concorrente dovrà indicare (nel Modello B1/D – allegato C9) la struttura operativa minima che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, illustrando altresì l'organizzazione metodologica del servizio offerto nella propria Relazione tecnico-metodologica. Saranno valutati i seguenti aspetti con assegnazione dei sub-punteggi di seguito indicati:		
	Descrizione della organizzazione, delle modalità di coordinamento, dei flussi di lavoro e delle modalità di gestione temporale dell'iter progettuale del gruppo/dei gruppi di lavoro che dovranno garantire la contemporanea redazione della progettazione degli interventi di demolizione e del progetto della ricostruzione in conformità al cronoprogramma delle attività definito dalla S.A.	**4**	
	Modello B1/D - Struttura operativa minima Nell'ambito della struttura operativa descritta nella Scheda B1/D (allegato C9), sarà premiata l'indicazione di figure professionali aggiuntive alle 6 risorse minime richieste, nei limiti di quanto specificato di seguito: ○ **Professionista responsabile della progettazione delle demolizioni**, con esperienza documentata di progettazione di un intervento di demolizione "eco-sostenibile" affrontato nell'ambito di un contesto storico o caratterizzato e laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale = **1 punto** ○ **Lighting designer** con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di lighting design nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = **1 punto** ○ **Interior designer** con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di interior design e laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, o in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = **0,5 punti** ○ **Landscape architect** con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di Landscaping e laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, o in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = **0,5 punti** ○ **Professionista in possesso delle credenziali professionali LEED Accredited Professional BD+C (LEED AP)** = **1 punto**		**4**
B2	**<u>Relazione tecnico-metodologica - Qualità e innovazione progettuale</u>** Il concorrente dovrà presentare proposte inerenti alla qualità e all'innovazione progettuale in relazione al contesto urbanistico e storico del quartiere EUR, prevedendo la valorizzazione e lo sviluppo del contesto urbanistico e storico nell'ottica di riqualificazione urbana. Le proposte dovranno		

	prevedere l'inserimento di elementi architettonici innovativi all'interno di tessuti consolidati e nel rispetto della memoria storica. Nella valutazione assumerà importanza la capacità del concorrente di pianificare mediante WBS le fasi di lavoro quale strumento del Project Manager di commessa. Nell'ambito della relazione tecnica saranno valutate le proposte che sviluppano gli aspetti qualitativi, innovativi e digitali, con assegnazione dei sub-punteggi per i temi di seguito indicati:		
	a) Proposte progettuali che prevedono l'inserimento di un nuovo oggetto architettonico in un impianto edilizio consolidato e/o storico e che al contempo, in modo integrato nelle soluzioni progettuali, tengano conto della memoria storica e pongano al centro aspetti fortemente innovativi in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, di circolarità delle risorse e di qualità ambientale.	**7**	
	b) Proposte di soluzioni progettuali volte a garantire un'alta efficienza e prestazionalità energetica, con particolare riferimento alle strategie di riduzione dei fabbisogni energetici, di implementazione progettuale di soluzioni bioclimatiche passive, di impiego di sistemi di produzione di energia rinnovabile e di utilizzo delle fonti naturali, di gestione, stoccaggio e distribuzione *smart* dell'energia, di uso di sistemi tecnologici e impiantistici volti alla massima efficienza energetica, ulteriori a quelle necessarie per il raggiungimento dei requisiti minimi di legge in materia in materia, anche attraverso sistemi di simulazione bioclimatica, fluidodinamica, energetica ed ambientale.	**6**	
	c) Soluzioni volte alla flessibilità e all'espandibilità dei sistemi impiantistici meccanici ed elettrici, tramite opportuni gradi di ridondanza a seconda dell'importanza, in modo da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasto	**2**	
	d) Proposta di un sistema di *building management system* per il costante rilevamento delle condizioni di qualità ambientale degli spazi, per il controllo e monitoraggio dei consumi, per la gestione degli impianti e per il controllo e la gestione delle soluzioni tecnologiche, *in primis* quelle relative agli involucri architettonici, volte alla regolazione dei comportamenti bioclimatici, energetici, ecologici e più in generale ambientali dell'opera	**3**	
	e) Proposte metodologiche volte alla minimizzazione degli impatti acustici e da vibrazione degli impianti fissi verso i ricettori esterni e degli impianti a ciclo continuo e discontinuo verso gli ambienti interni	**2**	
	f) Predisposizione di una organizzazione WBS funzionale alle attività di computazione, definizione di cronoprogrammi e fasizzazioni, organizzata per fase e/o attività, utile alla gestione dell'intera procedura, da associare agli elementi dei modelli BIM del servizio	**4**	
B3	**<u>Relazione tecnico-metodologica - Piano per la comunicazione</u>**		
	Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta relativa a un Piano per la comunicazione che abbia quale oggetto il servizio nell'articolazione dei suoi obiettivi generali e dei suoi contenuti tecnico-scientifici e sia finalizzato a veicolare i suoi contenuti verso l'esterno, distinguendo i propri contenuti in relazione ai diversi fruitori delle informazioni da veicolare, e precisamente: • l'Agenzia del demanio, in relazione alle best-practices e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale;	**1**	

	• amministrazioni di livello centrale e periferico coinvolte nell'approvazione del progetto, in relazione ai contenuti relativi alla sostenibilità; • utenza esterna qualificata, in relazione ai contenuti scientifici del servizio; • utenza esterna non qualificata, in relazione alle tematiche generali del servizio e dell'iniziativa in generale.		
	Efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione e interazione con la committenza (processo di project monitoring) e con soggetti esterni (stakeholder).	**1**	
	Adozione di metodologie digitali e strumenti cloud in grado di aumentare la collaborazione con la S.A. e gli Stakeholder, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i diversi attori coinvolti nel progetto	**1**	
	Elaborazione e produzione di prodotti per la comunicazione, tra cui materiale grafico per presentazioni, progettazione di allestimenti espositivi e realizzazione di video a supporto della comunicazione dell'Agenzia del demanio, per l'organizzazione di eventi di presentazione delle diverse fasi di sviluppo dell'iniziativa	**1**	
B4	**<u>Relazione tecnico-metodologica - CAM, ESG e protocolli di sostenibilità energetica e ambientale</u>**		
	Il concorrente dovrà dimostrare le possibilità del progetto di offrire le migliori risposte alle istanze della sostenibilità energetica e ambientale, illustrando in modo dettagliato metodologia, indirizzi e soluzioni progettuali, e proponendo una modalità di rendicontazione unificata rispetto ai CAM (criteri ambientali minimi), agli obiettivi ESG dell'Agenzia (meglio dettagliati nell'allegato n. 5 del capitolato speciale d'appalto), attinenti al progetto, e ai protocolli di sostenibilità energetica e ambientale selezionati dalla Stazione Appaltante.	**8**	
	Il concorrente dovrà altresì relazionare in merito alle modalità di gestione e rendicontazione del progetto rispetto ai protocolli di sostenibilità energetica e ambientale per le <u>costruzioni esistenti (fase di demolizione) e la nuova edificazione</u> (almeno il LEED - o equivalenti - minimo gold, migliorativo Platinum), proponendo anche una check-list relativa all'applicazione del protocollo medesimo, con la descrizione critica dei crediti che si ritengono ottenibili, le strategie per il loro ottenimento e il livello di certificazione raggiungibile	**7**	
B5	**<u>Elaborati grafici e descrittivi della proposta progettuale</u>** Il concorrente dovrà formulare una proposta progettuale inerente all'urbanistica e all'architettura, alle strutture, alle attività di demolizione e costruzione e all'organizzazione del cantiere. **Per il criterio B5 saranno altresì valutati gli aspetti di rappresentazione grafica e informativa degli elaborati prodotti.** Nell'ambito degli elaborati grafici di proposta saranno valutate i seguenti aspetti qualitativi, innovativi e digitali, con assegnazione dei sub-punteggi per i temi di seguito indicati:		
	a) Rappresentazione volumetrica e funzionale esplicativa in riferimento all'inserimento dell'edificio nel contesto urbano del quartiere EUR e in tema di riqualificazione urbana. La proposta dovrà prevedere aspetti progettuali innovativi e porre particolare attenzione allo studio di logistiche complesse (compresenza di uffici e funzioni diversificate, servizi al cittadino, spazi di incontro, spazi a verde, ecc.), in piena integrazione con le scelte progettuali volte a perseguire la massima sostenibilità ambientale.	**10**	

	b) Rappresentazione grafica e tecnica di tecnologie strutturali, di proposta, atte a garantire la flessibilità architettonica e impiantistica anche con l'intento di ridurre i tempi di esecuzione garantendo la più alta qualità possibile	**4**	
	c) Rappresentazione di soluzioni innovative, finalizzate alla demolizione e alla costruzione, atte al contenimento delle interferenze con l'esterno e alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Le proposte dovranno tenere conto del contesto e delle interferenze interne ed esterne del lotto, delle possibili opportunità legate al sito e della necessità di migliorare la qualità di vita dei cittadini ed al contempo i caratteri di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, di circolarità delle risorse e di qualità ambientale.	**6**	
	d) Layout di proposta delle cantierizzazioni (demolizione e costruzione) che prevedano la rappresentazione della logistica sviluppata nelle differenti fasi lavorative. Lo studio dovrà contenere le soluzioni considerando gli spazi ristretti del lotto e le interferenze con il quartiere.	**4**	

Criterio C - Caratteristiche dell'offerta di gestione informativa (Max 4 punti)			
	Criteri di valutazione	**Punti D Max**	**Punti T Max**
	<u>Offerta di gestione informativa (oGI)</u> Il concorrente dovrà compilare, sulla base del template allegato C10 (BIMSO - Template Offerta di Gestione Informativa - ADD2024-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001), un'offerta di gestione informativa nella quale rispondere alle richieste della Stazione Appaltante. Sarà valutata positivamente la qualità e rispondenza dell'offerta di gestione informativa rispetto alle richieste del capitolato informativo, con particolare riferimento:		
	a) alle procedure di coordinamento e di verifica dei modelli e degli strumenti utilizzati per l'analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative (clash detection, model e code checking)	**1**	
	b) al raggiungimento dei livelli di fabbisogno informativo geometrico, alfanumerico e documentale richiesti, correttamente rappresentati mediante tabelle e/o grafici esplicativi. Verrà valutata positivamente l'offerta di un livello superiore di definizione del fabbisogno informativo geometrico degli oggetti che compongono il modello. Tuttavia, è fondamentale che venga rispettato sempre il fabbisogno informativo minimo richiesto nei Capitolati Informativi	**2**	
	c) la completezza dell'offerta di gestione informativa incluse le modalità di scomposizione dell'opera, hardware e software adeguati all'attività	**1**	
	d) certificazione del sistema di gestione BIM dell'organizzazione in conformità alla UNI/PdR 74:2019 relativa alla progettazione e in corso di validità (da dichiarare e allegare al Modello oGI – allegato C10)		**1**

Criterio D - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere (Max 1 punto)			
	Criteri di valutazione	**Punti D Max**	**Punti T Max**
	Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022 e in corso di validità (da dichiarare e allegare al Modello B1/D – allegato C9)		**1**

Si riportano di seguito specifiche indicazioni sulla predisposizione della documentazione tecnica di offerta.

Criterio A - Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi alla progettazione di interventi su opere di nuova costruzione e/o su manufatti esistenti, ritenuti più significativi della capacità dell'O.E. di eseguire il contratto in oggetto.

L'adeguatezza e la professionalità dell'operatore economico, desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, verrà valutata in virtù di quanto dichiarato nei **modelli di scheda A1, A2, A3, A4 e A5**, debitamente compilati e sottoscritti, riferiti a servizi svolti e conclusi nel periodo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell'ANAC), di complessità almeno pari a quella indicata nei predetti sub-criteri e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire l'appalto in oggetto.

I servizi possono eventualmente riferirsi ad una stessa attività e/o progetto, se l'operatore economico lo riterrà opportuno, purché in ciascuna scheda venga posta l'attenzione sul diverso aspetto oggetto di valutazione.
Ogni scheda dovrà essere compilata secondo i modelli allegati, in formato A4, con font di grandezza non inferiore a 11 punti, e lunghezza massima di n. 4 facciate (facciate eccedenti la quarta non saranno valutate dalla commissione giudicatrice. Nel conteggio delle facciate resta escluso lo spazio necessario a specificare i dati identificativi del concorrente).
In ciascuna delle schede dovrà essere illustrato **un unico servizio, regolarmente concluso alla data di pubblicazione del bando**, ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico e organizzativo, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento del servizio messo a gara.
Le schede (A1, A2, A4, A5) dovranno essere accompagnate da un elaborato in formato A0 (planimetrie, sezioni e prospetti, planivolumetrico di inserimento nel contesto, particolari costruttivi, immagini rappresentative del progetto). Ogni ulteriore allegato o documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutato dalla commissione giudicatrice.
La S.A., in fase di aggiudicazione, chiederà di comprovare con idonea documentazione quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, con l'avvertimento che in caso di falsa dichiarazione l'O.E. verrà escluso dalla procedura di gara.

Criterio B - Caratteristiche tecnico-metodologiche dell'offerta

Ai fini dell'assegnazione dei singoli punteggi il concorrente dovrà presentare:

1) il Modello B1/D – Scheda della struttura operativa minima offerta;
2) la Relazione tecnico-metodologica;
3) gli elaborati grafici e descrittivi della proposta progettuale.

La Scheda B1/D, redatta in conformità al modello predisposto dalla S.A. (allegato C9), dovrà riportare:

a) la composizione della struttura minima di lavoro di cui al punto 9 del disciplinare di gara;

b) la specificazione delle eventuali figure professionali aggiuntive alle n. 6 risorse minime richieste.

Come indicato anche al punto 9, si precisa che i nominativi dei professionisti compresi nella struttura operativa offerta, con la specificazione della relativa qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all'oggetto del contratto messo a gara, potranno essere indicati in sede di offerta oppure, **in alternativa, dovranno essere necessariamente comunicati al RUP entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione efficace**.

A tal fine, nella fase di post aggiudicazione, il concorrente dovrà integrare la Scheda B1/D offerta in gara con la sintetica descrizione dei profili curriculari delle figure specialistiche che intende impiegare, dando evidenza dell'esperienza maturata nella progettazione di opere pubbliche e/o private, similari a quelle poste a base di gara.

L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, desunte dai profili curriculari, che dovranno essere formulati con le seguenti informazioni minime:

- nominativo;
- rapporto di lavoro con il concorrente;
- ruolo ricoperto;
- anni di esperienza maturata nel ruolo da ricoprire;
- qualificazione/formazione/possesso di abilitazioni e/o certificazioni;
- descrizione sintetica delle esperienze curriculari ritenute più significative, con specificazione della natura pubblica o privata della relativa committenza.

La **relazione tecnico-metodologica** dovrà essere articolata in conformità ai **criteri di valutazione B1, B2, B3 e B4**.
Tale relazione dovrà essere composta da una breve introduzione, seguita da 4 paragrafi (B1, B2, B3 e B4) nei quali l'operatore economico dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei sub-criteri citati.
La relazione dovrà essere contenuta in non più di 13 facciate (nel formato A4, utilizzando font di grandezza non inferiore a 11 punti), di cui una facciata dedicata all'introduzione e 12 facciate complessive per la descrizione degli elementi di valutazione (B1, B2, B3 e B4). Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari. Alla relazione potranno essere allegati 2 elaborati in formato A3 per ogni criterio trattato in relazione. Ogni documentazione eccedente rispetto a quanto sopra indicato non sarà presa in considerazione dalla Commissione aggiudicatrice.

Quanto al criterio di valutazione B5, dovranno essere allegati 4 elaborati grafici e descrittivi in formato A0 (un elaborato per ciascun sub-criterio). L'omessa presentazione degli elaborati richiesti comporterà l'assegnazione di zero punti. Ogni ulteriore allegato o documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutato dalla commissione giudicatrice.

Criterio C - Caratteristiche dell'offerta di gestione informativa (oGI)

Per l'assegnazione dei punteggi di cui al criterio C i concorrenti dovranno produrre l'offerta di gestione informativa (oGI) redatta in conformità alle BIMSM - Specifiche Metodologiche (Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI RMB1284-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001, Progettazione Fattibilità Tecnico Economica RMB1284-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione RMB1284-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001), utilizzando esclusivamente il template predisposto dalla S.A. (**allegato C10**) denominato BIMSO – Specifica Operativa - Offerta di Gestione informativa (ADD2024-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001).
Il template dovrà essere compilato in ogni sua parte fermo restando che gli estremi dei "nominativi", dei "contatti" e delle relative "aziende", da specificare nella Tabella n. 10 (Struttura operativa minima) di cui al punto 5.1, nella Tabella n. 11 (Ruoli del processo di Gestione informativa) di cui al punto 5.1.1 e nella

Tabella n. 22 (Utenze operative in upDATe) di cui al punto 7.1.1 della oGI, potranno essere specificati, unitamente alle relative esperienze più rilevanti in ambito BIM, anche successivamente alla presentazione dell'offerta, ma in ogni caso, prima della stipula del contratto, così come previsto anche per la struttura operativa minima di cui al Modello B1/D.
La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alla metodologia BIM, con particolare attenzione all'interoperabilità, al raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti, all'ottenimento degli obiettivi ed usi minimi, alla strutturazione e organizzazione del modello digitale, alla sicurezza del contenuto informativo, alle procedure di coordinamento e verifica del modello, alle modalità di condivisione dei dati, modelli, documenti e elaborati nonché alle modalità di archiviazione e consegna finale dei modelli.
In particolare, si farà riferimento a:

- Creazione e organizzazione dei modelli;
- Processo informativo del servizio;
- Contenuti informativi dei modelli;
- Strumenti informativi del concorrente.

Il concorrente compilerà l'offerta di gestione Informativa sul modello reso disponibile nei documenti di gara (**allegato C10**), compilando gli allegati previsti. L'offerta di gestione Informativa sarà contrattualmente vincolante per il concorrente affidatario e dovrà essere sviluppata e approfondita nel Piano di Gestione Informativa che verrà trasmesso prima dell'avvio del servizio per l'approvazione obbligatoria da parte della S.A.
Il documento non dovrà discostarsi in alcun modo dalle indicazioni delle Method Statement (non sono offerte migliorative le modifiche sostanziali alla codifica, ai parametri o offerte di ACDat alternative ad upDATe).
In merito all'offerta di gestione informativa (oGI), si specifica che l'intero documento di cui sopra dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione e il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. L'oGI, compilato in tutte le sue parti, dovrà esprimere il processo di gestione informativa BIM adottato dall'O.E. in relazione ai servizi oggetto di affidamento.
La Commissione giudicatrice non valuterà offerte di gestione informativa (oGI) redatte in modalità differenti da quelle sopra indicate.

Quanto alla **certificazione del sistema di gestione BIM,** la stessa dovrà essere **relativa alla progettazione** in conformità alla norma **UNI/PdR 74:2019** e dovrà risultare in corso di validità**.** Ai fini dell'assegnazione del punteggio tabellare, la certificazione dovrà essere allegata al Modello oGI in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 s.m.i. Si evidenzia che in caso di mancata allegazione del certificato in corso di validità il punteggio assegnato sarà pari a zero.
In caso di ATI è sufficiente che la certificazione sia posseduta da almeno un componente del raggruppamento; in caso di consorzio, dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

Criterio D - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, la certificazione dovrà essere conforme alla norma UNI/PdR 125:2022 e dovrà risultare in corso di validità. La certificazione dovrà essere allegata al Modello B1/D in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 s.m.i. Si evidenzia che in caso di mancata allegazione del certificato in corso di validità il punteggio assegnato sarà pari a zero.
In caso di ATI è sufficiente che la certificazione sia posseduta da almeno un componente del raggruppamento; in caso di consorzio, dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

Si rammenta che i documenti di offerta tecnica saranno allegati al contratto e costituiranno obbligazione contrattuale specifica.

Fermo quanto previsto al punto 26, si ricorda che è facoltà dei concorrenti allegare all'offerta copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice.

Qualora il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà precisare le motivazioni che giustificano in concreto la riservatezza delle parti oscurate, argomentando in modo approfondito e congruo la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, senza limitarsi ad affermazioni indimostrate. Nella comunicazione di aggiudicazione la S.A. darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento indicate dagli O.E. ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). Tali decisioni potranno essere impugnate ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Nel caso in cui la S.A. ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione di cui sopra. In tal caso, la S.A. si riserva di inoltrare segnalazione all'ANAC la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 13, del codice, nell'ipotesi di reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" delle tabelle riportate al punto 17.1, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. I coefficienti relativi ai sub criteri di valutazione qualitativi saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la seguente declinazione:

Tabella 10

Giudizio	Descrizione	Coeff.
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7

PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Successivamente, si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando su tale valore le medie provvisorie prima calcolate (c.d. prima riparametrazione).
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" delle tabelle riportate al punto 17.1, il relativo punteggio è assegnato, direttamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno dell'elemento richiesto.

17.3 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti definitivi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{10} C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo;*
C_{xi} = coefficiente definitivo riparametrato assegnato per il criterio di valutazione x al concorrente *i-esimo;*
P_x = punteggio max del subcriterio discrezionale x;
x = x*-esimo* subcriterio discrezionale (A1, A2, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C).

Al risultato della suddetta sommatoria verranno sommati i punteggi tabellari assegnati a ciascun concorrente come sopra descritto.
Il punteggio complessivo dell'i-esimo concorrente risulta pertanto pari a:

$$K_i = P_i + T_i$$

Dove:

K_i = punteggio complessivo dell'*i-esimo* concorrente;

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* relativo ai sub criteri discrezionali*;*

T_i = somma dei punteggi tabellari assegnati al concorrente *i-esimo.*

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma, sezione "***Altri atti e documenti***" della pagina "***dettaglio procedura***", raggiungibile anche dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione è prevista alle ore 10:30 del giorno **13 febbraio 2025**, salvo diversa comunicazione dalla S.A. trasmessa sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La S.A. si riserva di ricorrere all'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3 del codice, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria ed eventualmente anche del secondo.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Nell'ipotesi in cui la documentazione di offerta comprenda anche la documentazione di avvalimento premiale, la stessa è immediatamente trasmessa al RUP, nella sua veste di presidente del seggio di gara, per le competenti valutazioni di completezza e regolarità delle dichiarazioni ivi riportate. Ove occorra, la documentazione di avvalimento premiale è ammessa al soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Terminata la

valutazione della documentazione di avvalimento premiale, il RUP comunica al Presidente della commissione giudicatrice gli esiti delle valutazioni compiute e le relative conseguenze in ordine alla possibilità o meno di attribuire il punteggio premiale.

La commissione giudicatrice procede poi all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Successivamente, gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sono registrati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche. I sub-punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente restano formulati esclusivamente nei verbali di gara;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo fisso a base di gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alle successive fasi di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti nei singoli elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'elemento di valutazione B.5.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali nell'elemento di valutazione B.5 la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Il sorteggio è svolto sulla Piattaforma.

La S.A. comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria provvisoria di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Tenuto conto della circostanza che la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 108, comma 5, solo sull'elemento tecnico, con prezzo fisso determinato sulla base della normativa dell'equo compenso, non si procederà alla verifica dell'anomalia.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla redazione della graduatoria, il Seggio di gara procede in relazione al soggetto primo in graduatoria a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

La S.A. si riserva di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo in graduatoria, anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, provvedendo al soccorso istruttorio laddove necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del codice.

La S.A. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

N.B. Nelle ipotesi in cui per motivi connessi al funzionamento del sistema FVOE non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, la S.A. si riserva di procedere secondo le modalità previgenti.

Per la comprova di requisiti da dimostrare attraverso documenti che non sono conservati presso registri o albi con i quali non esiste un collegamento diretto con il sistema FVOE, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema FVOE.

Si provvederà ad acquisire nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente anche del secondo classificato:

1) certificati comprovanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice (certificato generale del casellario giudiziale, certificato dell'agenzia delle entrate, informazione antimafia, DURC, ecc.);
2) dichiarazione di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187;
3) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (in caso di società, consorzi, GEIE);
4) certificati d'iscrizione all'albo o al collegio professionale dei concorrenti liberi professionisti o associazione di professionisti;
5) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.1;
6) per le società di capitali bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
7) copie conformi dei certificati di regolare esecuzione dei servizi di punta dichiarati o, in alternativa, copia conforme dei relativi contratti corredati delle relative fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari

attestanti il pagamento stesso, che il concorrente singolo o associato ha dichiarato di aver svolto conformemente al punto 6.2 e all'offerta tecnica. Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; i certificati rilasciati e firmati dai soggetti pubblici o privati per i quali i servizi sono stati prestati devono essere completi dei relativi importi, date di inizio e fine servizio nonché categorie/Id Opere ed eventuale attestazione della modellazione in BIM per i servizi effettuati per conto di enti pubblici il concorrente potrà indicare dettagliatamente i recapiti dell'ufficio dove sono reperibili tali informazioni (denominazione ufficio, nominativo del responsabile, PEC, mail, tel.);

8) titoli professionali dei componenti del gruppo di lavoro di cui alla Scheda B1/D.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Per gli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti all'Unione Europea ai sensi dell'Allegato II.8 al codice, la S.A. utilizza e-Certis.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche di legge nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del codice, è richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla S.A., nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione:

- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancari o postali dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- garanzia definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, da costituirsi ai sensi dell'art. 117 del codice;
- copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza del/dei professionista/i, di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di servizi di ingegneria e architettura di propria competenza. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del PFTE che possano determinare a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

In caso di RTI e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica dell'atto di costituzione del RTI/Consorzio con conferimento di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l'indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, il mandato speciale/l'atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l'impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate;
- per i Consorzi già costituiti lo statuto.
- L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della S.A., l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dall'art. 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del codice, l'imposta di bollo è quantificata, in base agli scaglioni stabiliti dalla tabella A) di cui all'Allegato I.4 al codice e il versamento dell'imposta dovrà avvenire con modalità telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE") secondo le istruzioni della Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28/6/2023.

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.4, il calcolo dell'imposta deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla S.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. IMPEGNO ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento di questa S.A. e nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01", approvato dal Comitato di Gestione in data 26 maggio 2023.

Parimenti, l'aggiudicatario deve uniformarsi agli obblighi derivanti dal documento di Impegno Etico adottato dalla S.A. approvato dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2023, contenente il Codice Etico e le Regole

etiche e di comportamento, e reperibile al seguente indirizzo: https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_8/230406_Impegno-Etico.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette regole e i principi contenuti nei richiamati documenti, pena la risoluzione del contratto e fatta salva ogni azione di risarcimento del danno eventualmente cagionato alla S.A.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.agenziademanio.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.
Nel caso in cui l'operatore economico abbia allegato all'offerta copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice - argomentando in modo approfondito e congruo la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, senza limitarsi ad affermazioni indimostrate - nella comunicazione dell'aggiudicazione la S.A. dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del codice, la S.A. rende disponibile la documentazione oscurata dall'O.E. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta integrale.
Nell'ambito dell'inversione procedimentale, gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa dei soggetti diversi dall'aggiudicatario (ed eventualmente dal secondo classificato) non ha formato oggetto di valutazione da parte della S.A.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da tre membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, contenuta nella domanda di partecipazione (allegato C1).

Agenzia del demanio
Struttura per la progettazione
Il Direttore
Ing. Massimiliano Marzo

Massimiliano Marzo
Agenzia del Demanio
12.12.2024 16:12:15
GMT+01:00